



P U T U S A N
Nomor 327/Pid.B/2025/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIK SUSENDI ALS ARIK BIN MISNAN**;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/26 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 003/RW. 009, Desa Cantung Kanan, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan (sesuai KTP) atau Dusun Ngerejo RT.003/RW.005, Desa Keluwat, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2025 sampai dengan 29 Mei 2025 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/32/V/2025/Reskrim tanggal 25 Mei 2025;

Terdakwa Arik Susendi als Arik Bin Misnan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 11 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2025 sampai dengan tanggal 10 November 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 327/Pid.B/2025/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 327/Pid.B/2025/PN Sgt tanggal 13 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid.B/2025/PN Sgt tanggal 13 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIK SUSENDI Als ARIK Bin MISNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan Inventaris Dinas Kabupaten Kutim ke Pemerintah Desa Susuk Luar, Kec. Sandaran, Kab. Kutim, berupa kendaraan sepeda motor merk Honda Revo X warna Hitam Lis Merah dengan No. Rangka : MH1JBK318RK557765 dan No. Mesin : JBK3E1556053.

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit Hp merk Redmi Note 8 warna biru dengan IMEI 1 : 863144047387388 dan IMEI 2 : 863144047387396.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa diberikan keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 327/Pid.B/2025/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ARIK SUSENDI Als ARIK Bin MISNAN pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira pukul 06.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2025, bertempat di Susuk Luar, RT.001, Desa Susuk Luar, Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*, yang Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira jam 10.00 Wita saksi YULIANSYAH Bin HJ. DARWIS selaku Kepala Desa Susuk Luar bersama dengan saksi JUNAIDI Bin NAJIB dan saksi ANAS Als DANI Bin MUSA mendatangi Terdakwa yang pada saat itu bekerja sebagai tukang bangunan di Masjid Nurul Iman di Desa Susuk Luar, Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur untuk memberikan pinjaman 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X warna Hitam Lis Merah dengan No. Rangka : MH1JBK318RK557765 dan No. Mesin : JBK3E1556053 kepada Terdakwa, kemudian setelah selesai bekerja pada hari itu Terdakwa izin pulang kepada saksi ANAS Als DANI Bin MUSA dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X warna Hitam Lis Merah dengan No. Rangka : MH1JBK318RK557765 dan No. Mesin : JBK3E1556053 yang telah dipinjamkan tersebut. Keesokan harinya Terdakwa tidak berangkat bekerja lalu Terdakwa menghubungi saksi ANAS Als DANI Bin MUSA untuk meminta sisa gaji Terdakwa yang belum dibayarkan namun saksi ANAS Als DANI Bin MUSA mengatakan kepada Terdakwa untuk sabar dulu.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira jam 06.00 Wita Terdakwa pergi dari Desa Susuk Luar, Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur untuk pulang ke Jawa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X warna Hitam Lis Merah dengan No. Rangka : MH1JBK318RK557765 dan No. Mesin : JBK3E1556053 tersebut, sesampainya Terdakwa di Balikpapan Terdakwa kembali menghubungi saksi ANAS Als DANI Bin MUSA untuk meminta sisa gaji Terdakwa

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 327/Pid.B/2025/PN Sgt



namun tidak mendapatkan respon yang baik dan akhirnya Terdakwa memblokir nomor saksi ANAS Als DANI Bin MUSA lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kab. Banjar. Pada akhirnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X warna Hitam Lis Merah dengan No. Rangka : MH1JBK318RK557765 dan No. Mesin : JBK3E1556053 tersebut seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya pulang ke Jawa.

- Bahwa saksi YUSLIANSYAH Bin HJ. DARWIS merasa curiga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X warna Hitam Lis Merah dengan No. Rangka : MH1JBK318RK557765 dan No. Mesin : JBK3E1556053 tersebut telah dibawa kabur oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak lagi ada datang bekerja di Masjid Nurul Iman, kemudian saksi ANAS Als DANI Bin MUSA mendatangi kos Terdakwa namun Terdakwa dan Istri Terdakwa beserta dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X warna Hitam Lis Merah dengan No. Rangka : MH1JBK318RK557765 dan No. Mesin : JBK3E1556053 tersebut sudah tidak ada di kos Terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Pemerintah Desa Susuk Luar mengalami kerugian sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agus Jaya Alias Jaya Bin Nemmang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait kasus penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa yang digelapkan adalah sepeda motor merek Revo warna hitam list merah;
- Bahwa pemilik motor tersebut adalah pemerintah desa tetapi diperuntukkan untuk Imam Masjid;
- Bahwa Saksi sebagai sekretaris desa hanya mengetahui bahwa motor itu adalah milik desa dan surat-surat kendarannya juga ada di desa. Saat



itu Pak Kepala Desa ada mengatakan bahwa motor tersebut telah dibawa lari;

- Bahwa untuk waktunya Saksi lupa akan tetapi di tahun ini kejadiannya. Motor tersebut terakhir Saksi ketahui di pekarangan Masjid, di Susuk Luar, RT.001, Desa Susuk Luar, Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur;
- Bahwa motor tersebut harganya sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana motor tersebut dibawa Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anas Alias Dani Bin Musa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kerja di Masjid bersama dengan Saksi. Kemudian motor itu dipinjam Terdakwa untuk berobat urut. Setelah itu Saksi menyampaikan jika memang sakit, berobat aja dahulu nanti siang baru masuk kembali bekerja. Akan tetapi karena sudah siang dan Terdakwa tidak ada kabar, maka Saksi menelpon Terdakwa tetapi nomor handphonenya tidak aktif. Sehingga Saksi menjadi curiga jika Terdakwa membawa kabur motor tersebut. Lalu Saksi mencari tau keberadaan Terdakwa di tempat-tempat urut di Desa Susuk. Akan tetapi tidak ada yang menyampaikan bahwa Terdakwa datang ke tempat urut. Akhirnya Saksi kembali dan melaporkan kepada Pak Hj. Junaidi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira pukul 06.00 WITA yang mana Terdakwa posisinya meminjam dari kontrakannya melalui WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa mohon minjam motor melalui Saksi melalui pesan WhatsApp. Lalu Saksi sampaikan kepada Pak Hj. Junaidi bahwa Terdakwa mohon izin pinjam motor untuk berobat urut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana motor tersebut dibawa Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Junaidi Bin Najib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sehari-hari motor tersebut disimpan di Masjid;
- Bahwa karena Terdakwa tidak ada motornya jadi Saksi pinjamkan untuk bolak balik kerja di Masjid dan waktu itu kata Saudara Anas, Terdakwa sakit dan mau urut;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 327/Pid.B/2025/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi saat bulan April 2025;
- Bahwa Terdakwa tidak ada komunikasi lagi dengan Saksi setelah membawa motor itu. nomor handphonenya tidak bisa lagi dihubungi. Sehingga Saksi melaporkannya ke kepala desa. Dari Pak Kepala Desa menyampaikan bahwa *"jika dalam waktu 24 jam kedepan motor tidak ada baru kita laporkan kejadian tersebut ke polisi"*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana motor tersebut dibawa Terdakwa;
- Bahwa info yang Saksi ketahui Terdakwa ditangkap di Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai kerja di Masjid tanggal 21 April 2025 dan mulai pakai motor itu di tanggal 22 April 2025;
- Bahwa benar Terdakwa ada pinjam motor untuk urut di Kaliorang, tanggal 24 April 2025;
- Bahwa setelah urut Terdakwa menghubungi Saksi Dani tentang uang Terdakwa yang belum dibayarkan sewaktu kerja di Plasma. Padahal Terdakwa butuh uang. Saksi Dani hanya mentransfer uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bukan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), karena tidak ada tanggapan dari saksi Dani terhadap uang Terdakwa tersebut, akhirnya Terdakwa pulang ke Balikpapan bersama dengan istri Terdakwa menggunakan motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyampaikan kepada Pihak Desa ataupun Pihak Masjid terkait akan membawa motor tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Balikpapan Terdakwa menghubungi saksi Dani tentang sisa uang Terdakwa tetapi tidak ada tanggapan. Sehingga Terdakwa menggadaikan motor tersebut dengan orang Banjar;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan motor tersebut di Banjar dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa motor tersebut milik Pak Hj. Junaidi;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan kepada saksi Dani, bahwa jika uang Terdakwa tidak dibayarkan Terdakwa jual motor tersebut;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 327/Pid.B/2025/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menjual motor tersebut Terdakwa pulang ke Jawa. Dan 2 (dua) hari kemudian Bapak Terdakwa meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehabis pemakaman bapak Terdakwa. Terdakwa ditangkap di Jombang dan dibawa kesini;
- Bahwa benar Terdakwa yang membawa dan menggadai motor tersebut dan tidak ada izin dengan Hj. Junaidi;
- Bahwa saksi Dani pernah mengatakan jika Hj. Junaidi adalah kakaknya;
- Bahwa motor tersebut Terdakwa gadai;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk *Redmi Note 8* warna biru dengan IMEI 1 863144047387388 dan IMEI 2 863144047387396;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan Inventaris Dinas Kabupaten Kutai Timur ke Pemerintah Desa Susuk Luar Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur berupa kendaraan sepeda motor merk *Honda Revo X* warna hitam lis merah putih dengan No. Rangka MH1JBK318RK557765 dan No. Mesin JBK3E1556053;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti untuk di pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak terpisahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 10.00 WITA saudara Yuliansyah Bin Hj. Darwis selaku Kepala Desa Susuk Luar bersama dengan saudara Junaidi Bin Najib dan saksi Anas Als Dani Bin Musa mendatangi Terdakwa yang pada saat itu bekerja sebagai tukang bangunan di Masjid Nurul Iman di Desa Susuk Luar, Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur untuk memberikan pinjaman 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X warna Hitam Lis Merah dengan No. Rangka : MH1JBK318RK557765 dan No. Mesin : JBK3E1556053 kepada Terdakwa, kemudian setelah selesai bekerja pada hari itu Terdakwa izin pulang kepada saksi Anas Als Dani Bin Musa dengan membawa 1 (satu)

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 327/Pid.B/2025/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit sepeda motor Honda Revo X warna Hitam Lis Merah dengan No. Rangka : MH1JBK318RK557765 dan No. Mesin : JBK3E1556053 yang telah dipinjamkan tersebut. Keesokan harinya Terdakwa tidak berangkat bekerja lalu Terdakwa menghubungi saksi Anas Als Dani Bin Musa untuk meminta sisa gaji Terdakwa yang belum dibayarkan namun saksi Anas Als Dani Bin Musa mengatakan kepada Terdakwa untuk sabar dulu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira pukul 06.00 WITA Terdakwa pergi dari Desa Susuk Luar, Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur untuk pulang ke Jawa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X warna Hitam Lis Merah dengan No. Rangka : MH1JBK318RK557765 dan No. Mesin : JBK3E1556053 tersebut, sesampainya Terdakwa di Balikpapan Terdakwa kembali menghubungi saksi Anas Als Dani Bin Musa untuk meminta sisa gaji Terdakwa namun tidak mendapatkan respon yang baik dan akhirnya Terdakwa memblokir nomor saksi Anas Als Dani Bin Musa lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kab. Banjar. Pada akhirnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X warna Hitam Lis Merah dengan No. Rangka: MH1JBK318RK557765 dan No. Mesin: JBK3E1556053 tersebut seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya pulang ke Jawa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Inventaris Dinas Kabupaten Kutai Timur ke Pemerintah Desa Susuk Luar Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X warna Hitam Lis Merah dengan No. Rangka: MH1JBK318RK557765 dan No. Mesin: JBK3E1556053 adalah kendaraan inventaris milik Pemerintah Desa Susuk Luar;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Pemerintah Desa Susuk Luar mengalami kerugian sebesar Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 327/Pid.B/2025/PN Sgt



2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barang siapa”;

Menimbang bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dari padanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana adalah Terdakwa bernama **Arik Susendi Als Arik Bin Misnan**, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, dan saksi-saksi membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim mengamati dan mencermati sikap dan perilaku, Terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pernyataan adanya sikap batin Terdakwa yang menunjukkan persesuaian antara niat/kehendak dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukanlah suatu kebetulan, akan tetapi penuh kesadaran dan keinsyafan dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang bahwa menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja adalah harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/ mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa didalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerebewustzijn*) dan kesengajaan dengan kemungkinan (*voordwaardelick opzet*);

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 327/Pid.B/2025/PN Sgt



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis) dan bertentangan dengan hak kepemilikan atas suatu barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 10.00 WITA saudara Yuliansyah Bin Hj. Darwis selaku Kepala Desa Susuk Luar bersama dengan saudara Junaidi Bin Najib dan saksi Anas Als Dani Bin Musa mendatangi Terdakwa yang pada saat itu bekerja sebagai tukang bangunan di Masjid Nurul Iman di Desa Susuk Luar, Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur untuk memberikan pinjaman 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X warna Hitam Lis Merah dengan No. Rangka : MH1JBK318RK557765 dan No. Mesin : JBK3E1556053 kepada Terdakwa, kemudian setelah selesai bekerja pada hari itu Terdakwa izin pulang kepada saksi Anas Als Dani Bin Musa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X warna Hitam Lis Merah dengan No. Rangka : MH1JBK318RK557765 dan No. Mesin : JBK3E1556053 yang telah dipinjamkan tersebut. Keesokan harinya Terdakwa tidak berangkat bekerja lalu Terdakwa menghubungi saksi Anas Als Dani Bin Musa untuk meminta sisa gaji Terdakwa yang belum dibayarkan namun saksi Anas Als Dani Bin Musa mengatakan kepada Terdakwa untuk sabar dulu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2025 sekira pukul 06.00 WITA Terdakwa pergi dari Desa Susuk Luar, Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur untuk pulang ke Jawa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X warna Hitam Lis Merah dengan No. Rangka : MH1JBK318RK557765 dan No. Mesin : JBK3E1556053 tersebut, sesampainya Terdakwa di Balikpapan Terdakwa kembali menghubungi saksi Anas Als Dani Bin Musa untuk meminta sisa gaji Terdakwa namun tidak mendapatkan respon yang baik dan akhirnya Terdakwa memblokir nomor saksi Anas Als Dani Bin Musa lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kab. Banjar. Pada akhirnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X warna Hitam Lis Merah dengan No. Rangka: MH1JBK318RK557765 dan No. Mesin: JBK3E1556053 tersebut seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada orang yang tidak

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 327/Pid.B/2025/PN Sgt



Terdakwa kenal dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya pulang ke Jawa;

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan Terdakwa adalah memang menjadi maksud atau tujuan Terdakwa untuk memiliki uang/dana yang dikuasainya untuk digunakan pribadi baik untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan perusahaan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan penambangan batu bara di daerah Palaran;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah barang yang berada dikekuasaan Terdakwa bukan milik Terdakwa namun sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa memiliki berdasarkan *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dipandang sebagai memiliki;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X warna Hitam Lis Merah dengan No. Rangka : MH1JBK318RK557765 dan No. Mesin : JBK3E1556053 tersebut yang diberikan oleh saksi Anas kepada Terdakwa yang diperuntukkan untuk mempermudah Terdakwa berangkat bekerja merupakan kendaraan inventaris milik Pemerintah Desa Susuk Luar Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang bahwa yang dimaksud ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah perpindahan barang dari pemilik kepada Terdakwa dilakukan bukan dengan cara-cara yang bertentangan menurut hukum;

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 327/Pid.B/2025/PN Sgt



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X warna Hitam Lis Merah dengan No. Rangka : MH1JBK318RK557765 dan No. Mesin : JBK3E1556053 diberikan saudara Yuliansyah Bin Hj. Darwis selaku Kepala Desa Susuk Luar bersama dengan saudara Junaidi Bin Najib dan saksi Anas Als Dani Bin Musa kepada Terdakwa yang saat itu bekerja sebagai tukang bangunan di Masjid Nurul Iman di Desa Susuk Luar agar mempermudah Terdakwa untuk berangkat bekerja sehingga barang tersebut berada di kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit HP merk *Redmi Note 8* warna biru dengan IMEI 1 863144047387388 dan IMEI 2 863144047387396 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 327/Pid.B/2025/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inventaris Dinas Kabupaten Kutai Timur ke Pemerintah Desa Susuk Luar Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur berupa kendaraan sepeda motor merk *Honda Revo X* warna hitam lis merah putih dengan No. Rangka MH1JBK318RK557765 dan No. Mesin JBK3E1556053, terhadap barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sempat merugikan Pemerintah Desa Susuk Luar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arik Susendi Als Arik Bin Misnan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk *Redmi Note 8* warna biru dengan IMEI 1 863144047387388 dan IMEI 2 863144047387396;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan Inventaris Dinas Kabupaten Kutai Timur ke Pemerintah Desa Susuk Luar Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur berupa kendaraan

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 327/Pid.B/2025/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk *Honda Revo X* warna hitam lis merah putih dengan No. Rangka MH1JBK318RK557765 dan No. Mesin JBK3E1556053;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Jumat, tanggal 19 September 2025, oleh kami, Wening Indradi, S.H., M. Kn., sebagai Hakim Ketua, Dina Mardiana, S.H., Leonardo Luther Tua Pardosi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh I Nengah Arya Sedana Yoga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Mardiana, S.H.

Wening Indradi, S.H., M. Kn.

Leonardo Luther Tua Pardosi, S.H.

Panitera Pengganti,

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 327/Pid.B/2025/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)